



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית ברחוב איריס 1-15 קרית אונו
ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1 בני ברק

נ ג ד

הנתבעת: נח קרן אור ת.ז. 033860545
מרחוב החבצלת 8 קרית אונו

פסק דין

התובעת - נציגות הבית המשותף שברחוב איריס 1-15 קרית אונו הבנוי על חלקה 194 בגוש 6490 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה כנגד הנתבעת – בעלים של דירה בבית (תת חלקה 55).

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

לטענת התובעת הנתבעת לא שילמה את מלוא חלקה בהוצאות הנציגות להחזקת הרכוש המשותף מאז שנת 2008 ועד למועד הגשת התביעה (חודש מאי 2011 כולל) בסך (קרן) של 8,268 ₪.

קרן החוב הנתבעת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה מסתכמת בסך של 9,348 ₪.

הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד שנקבע וניתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה ביום 13.07.11.

הנתבעת הגישה בקשה לביטול פסק הדין שניתן כאמור ובהחלטתי מיום 16.08.11 הורתי על ביטול חלקי של פסק הדין והותרתי על כנו חיוב של הנתבעת בתשלום סך של 1,859 ₪ על פי הודאתה בבקשתה. כן פסקתי את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ בהתאם לתוצאות התיק העיקרי.

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה מטעמה כי חישובי הנציגות שגויים. מנספח ז' לכתב ההגנה עולה כי הנציגות מבקשת לגבות מהנתבעת סכומים עודפים, בעיקר, בגין שימוש בהסקה וחימום מים. כן טוענת הנתבעת כי שולמו על ידה תשלומים בסך של 6,000 ₪ וכי מגיעים לה החזרים בסך של 1,192 ₪ בגין קופת פרויקטים וסך של 2,065 ₪ בגין חיוב בצריכת מים משותפת. כן נטען כי מגיע לנתבעת החזר בגין אחזקת מערכת ההסקה (שנגבתה על פי שיעור של 100%) בסך של 712 ₪.

ביום 09.10.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה. לדיון האמור לא התייצבה הנתבעת והתייצב רק אחיה – מר נח. לאור האמור לא ניתן היה לקיים דיון לגופם של דברים וההליך נקבע לשמיעת ראיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר שי זכות. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר חתום על ידה וכן תצהירו של מר יעקב נח, אחיה והמוציא ומביא מטעמה.

ביום 26.01.12 התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו המצהירים נגדית על תצהיריהם והצדדים סיכמו בעל פה את טענותיהם.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקת התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

בכדי לפתור את המחלוקת שבין הצדדים, יש לבחון מהם החיובים בהם צריכה הייתה הנתבעת לשאת במהלך התקופה הרלבנטית (לרבות התייחסות לטענות הנתבעת בדבר טעויות בחישוב התובעת) ולאחר מכן לבחון איזה סכום שולם על ידי הנתבעת באותה התקופה. התוצאה תביא ליתרת חובה של הנתבעת. לאחר מכן נתייחס לטענות הנוספות של הנתבעת בגין החזרים המגיעים לה לגישתה.

כבר בפתח הדברים יוער כי שנת המס של התובעת הינה מחודש יוני עד לחודש מאי של השנה העוקבת (ר' סעיף 8.6 לתצהיר זכות שלא הוכחש). לפיכך, חיובי הנתבעת יחושבו בגין כל תקופת "שנת מס" בהתאם.

חיובי הנתבעת

שנת מס 2008-2009

על פי נספח ז' לכתב ההגנה, הנתבעת מודה בחיוב חודשי בסך של 270 ₪ (ר' גם נספח בעמוד 12 לתצהיר מר נח). בעדותו מאשר מר זכות כי הסכום האמור הינו הסכום המדויק לחישוב (עמוד 4 שורות 22-30).

משכך, חיובה של הנתבעת לשנת המס 2008-2009 הינו 3,240 ₪ (270 כפול 12).

שנת מס 2009-2010

המחלוקת שבין הצדדים בנוגע לשנת המס האמורה הינה בנוגע ל- 2 רכיבים – בכל הקשור להוצאות חימום הסקה טוענת הנתבעת כי עליה לשלם סך חודשי של 24 ₪ (במקום סך של 31 ₪ שחישבה התובעת) ובכל הקשור להוצאות חימום מים טוענת הנתבעת כי עליה לשלם סך חודשי של 44 ₪ (במקום סך של 55 ₪ שחישבה התובעת). יתר רכיבי החיוב החודשי אינם שנויים במחלוקת (סך כולל של 189 ₪).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי לקבל את חישובי הנתבעת בהקשר זה.

מעדותו של מר נח עולה כי – "כל החישובים שלי מתבססים על צריכים בפועל על פי נתונים שקיבלתי משי, מהמים ומהגז שפניתי אליהם ישירות" (עמוד 7 שורות 12-13). כלומר, הנתבעת מבקשת לבסס את חיוביה על פי התשלום שנעשה בפועל. טענה זו אין בה להוות הגנה או הצדק לחייב את הנתבעת בסכומים פחותים מאשר בעלי הדירות האחרים. הוכח בפני כי תקציב הבית מנוהל באופן שוטף על פי חישוב הוצאות בפועל לשנה קודמת ותכנון תקציב לשנה הבאה (ר' נספחים 5-7 לתצהיר זכות וכן נספחים בעמוד 13, 14, 15 ו-18 לתצהיר מר נח). הוכח כי בעלי הדירות בבית משלמים על פי התקציב הצפוי.

אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד. על הנתבעת לשלם את חלקה היחסי באופן שוויוני לתשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור, בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד לסוף שנת הכספים, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות, ובהעדר עשוי מוסד הבתים המשותפים להתרוקן מתוכן וכל איש הישר בעיניו יעשה (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

ויוודגש, הרכוש המשותף אינו יכול להתנהל ללא מימון מראש של בעלי הדירות את ההוצאות הצפויות להחזקתו. משכך, הדרך הנכונה לניהולו של הרכוש המשותף היא על ידי קביעת תקציב שנתי מראש המבוסס על צפי הוצאות בהתחשב בשנים קודמות. על כל בעלי הדירות לשלם על פי התקציב שנקבע ואין הם יכולים לשלם רק חלק מן הכספים, על פי החלטתם, ולהמתין עם הסדרת תשלום יתרת חובם, רק לאחר שיתברר היקף ההוצאות בפועל. לו "יאושר" לבעל דירה אחד לעשות כן, הרי שישנו חשש כי גם בעלי דירות אחרים בבית יבקשו לעשות כן ולדחות את תשלומיהם, ובמקרה שכזה, בהעדר תקציב מספיק, בית משותף, בפשטות, לא יוכל להתנהל.

בכל הקשור להוצאות חימום הסקה מקובל עלי החישוב בתצהיר מר זכות, לפיו החיוב החודשי החל על הנתבעת הינו 31 ₪ (תקציב "סולר להסקה" 55,000 ₪ ועוד תקציב "מערכת הסקה וחימום מים" 8,000 ₪ (על פי נספח 7 לתצהיר זכות) חלקי 5,187.66 מ"ר (שטח כלל רצפות בבית על פי הנסח הרשום) כפול 76 מ"ר (שטח דירת הנתבעת על פי הנסח הרשום) חלקי 12 כפול 40% (תשלום מופחת)).

ויוודגש, על פי חישוב זה יוצא כי הנתבעת חויבה בתשלום מופחת בשיעור של 40% גם בגין הוצאות אחזקה שוטפות צפויות (שירות שנתי + תיקונים), כפי שמאשר מר זכות בתצהירו (סעיף 16 לתצהיר), על אף שהיה עליה לשאת בעלותם המלאה בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א – 1991. מכל מקום, אף אם ישנן הוצאות החזקה נוספות למערכת, אשר בגינן חויבה הנתבעת בתשלום מלא על פי חלקה, הרי שהמדובר בחיוב על פי דין וממילא לא זכאית הנתבעת לכל החזר בגינו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכל הקשור להוצאות חימום מים הרי שאין מחלוקת כי הסכום הכולל לחלוקה הינו 75,000 ₪. המחלוקת שבין הצדדים נעוצה בחישוב "מקדם ההכפלה". לטענת הנתבעת ממוצע הצריכה השנתית של דירת הנתבעת הינו 27.5 מ"ק ולפיכך מקדם ההכפלה הינו 0.0069 (27.5) (צריכה פרטית שנתית) / 3,947 מ"ק (צריכה שנתית כוללת)).

מעדותו של מר נח עולה כי את הנתונים האמורים קיבל ממר זכות, כך גם בנוגע לצריכה הפרטית (עמוד 6 שורה 3) וגם בנוגע לצריכה הכוללת (עמוד 6 שורה 15). מר נח גם מצהיר כי "הוא הראה לי את הדברים בעל פה ובמחשב ועל בסיס זה עשיתי את החישובים" (עמוד 6 שורה 17). דא עקא, מנספח 3 לתצהיר מר זכות עולה כי הנתון עליו ביססה הנתבעת את חישוביה – קריאה מיום 15.05.11 של 1,920 מ"ק במונה המים הפרטי, שגוי. על פי נתוני התובעת בתצהירו של מר זכות (עליהם טוען מר נח כי ביסס את חישוביו) הקריאה היתה 1,932 מ"ק באותו המועד. כלומר, ממוצע צריכה שנתית לדירת הנתבעת הינו 33.5 מ"ק ולפיכך מקדם ההכפלה הינו 0.0085 (33.5/3,947).

לבד מכך הרי שהנתבעת לא הציגה כל הסבר מדוע חלה ירידה כה משמעותית (כ- 33%) בצריכת המים בין השנים 2009-2010 לבין השנים 2010-2011 בעוד שצריכת המים כפי שנמדדה על ידי התובעת הינה כמעט זהה בין השנים הנ"ל. בנוסף גם לא הציגה הנתבעת כל טעם מדוע יש להיזקק דווקא לחישוב השנים הנ"ל לשם אומדן צריכה לשנת המס 2009-2010 ובהקשר זה מדוע שלא ניזקק דווקא לאומדן הצריכה בשנת המס 2008-2009 בה נמדדה צריכה שנתית של 41 מ"ק לדירת הנתבעת (ר' נספח 3 לתצהיר מר זכות).

לפיכך, החיוב הנכון של חלקה של הנתבעת בהוצאות חימום מים הינו 53 ₪ לחודש (0.0085 כפול 75,000 לחלק ל- 12 חודשים).

לאור האמור לעיל הרי שחובה של הנתבעת בגין שנת המס האמורה הינו 3,276 ₪ (273 כפול 12 חודשים).

שנת המס 2010-2011

בנוגע לשנת מס זו המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע להוצאות חימום מים בלבד. הנתבעת טוענת כי עליה לשלם סך חודשי של 36.6 ₪ בלבד במקום סך של 66 ₪ שחישבה התובעת. בכל הקשור להוצאות חימום הסקה טוענת הנתבעת כי עליה לשלם יותר מאשר חושב ע"י הנציגות – סך של 39 ₪ לחודש (במקום 34 ₪). יתר רכיבי החיוב החודשי אינם שנויים במחלוקת (סך כולל של 335 ₪).

אין בידי לקבל את חישובי הנתבעת בכל הקשור להוצאות חימום המים.

חישוב הנתבעת מתבסס על מקדם הכפלה שגוי (ראה לעיל). כמו כן מתבסס החישוב על נתוני צריכה בפועל של גז בלבד לכל השנה (ר' חישוב 3 בעמוד 5 לתצהיר מר נח וכן עמוד 7 שורות 5-6). דא עקא, כאמור לעיל, אין לבצע חישוב על פי צריכה בפועל אלא על פי סעיף תקציבי מתוכנן. זאת ועוד. אין מחלוקת כי במהלך שנת המס האמורה בוצעה הסבה של מערכת החימום מסולר לגז



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ולפיכך נצרכו גם סולר וגם גז במהלך שנת המס. בנסיבות אלו ממילא לא ניתן "לגזור" מצריכת הגז בפועל (שעלותו שונה מזו של סולר) את עלות הצריכה השנתית של שניהם יחד, כפי שעשה מר נח בחישוביו.

הוכח בפני כי סעיף הוצאות חימום המים תוקצב בסך של 87,000 ₪ (נספח 4 לתצהיר זכות) ולפיכך חובה של הנתבעת בהקשר זה הינו בסך של 62 ₪ לחודש (87,000 ₪ כפול 0.0085 חלקי 12).

בכל הקשור להוצאות חימום הסקה הרי שעל פי הנתונים שהוצגו, ועל פי חישוב הנציגות את החוב האמור בנוגע לשנים קודמות (ראה פירוט לעיל), הרי שהחיוב אשר צריך לחול על הנתבעת הינו בסך של 33 ₪ לחודש (תקציב "חימום דירה" – 58,000 ₪ ו"חדר דודים" 9,200 ₪ (נספח 4 לתצהיר זכות) חלקי 5,187.66 מ"ר (שטח כלל הרצפות בבניין על פי הנסח) כפול 76 מ"ר (שטח רצפת דירת הנתבעת על פי הנסח) חלקי 12 חודשים כפול 40% (לאור התנתקות הדירה)).

לאור האמור לעיל הרי שחובה של הנתבעת בגין שנת המס האמורה הינו 5,160 ₪ (430 ₪ כפול 12 חודשים).

תשלומים שבוצעו על ידי הנתבעת

אין מחלוקת כי בוצעו על ידי הנתבעת במועדים הרלבנטיים שני תשלומים בסך כולל של 1,800 ₪. תשלומים אלו מקוויזים במפורש בכתב התביעה (ר' סעיף 6 לכתב התביעה וכן נספח 2). אלו הם אותם התשלומים לגביהם העיד מר נוח והציג את ספחי השיקים בגינם (עמוד 6 שורה 28 עד עמוד 7 שורה 2).

הנתבעת טוענת כי בוצעו על ידה תשלומים נוספים בסך של 2,400 ₪ בדרך של מתן 12 המחאות על סך של 200 ₪ כל אחת. מעדותו של מר נח עולה כי המדובר בתשלומים "שנתי שנה זו 200 ₪ ממאי 2011 סה"כ 12 המחאות אין לי כאן את הספחים" (עמוד 7 שורה 1). גם מר זכות מאשר את התשלום בגין שנת כספים זו – "הוא שילם כל שנה אבל סכום חלקי ממה שהיה צריך לשלם. לשאלת המפקח: השנה 2012 הוא שילם משהו אני לא זוכר מה היה סכום התשלום, השנה מחושבת מיוני עד מאי" (עמוד 4 שורות 18-20).

יוצא, אם כן, כי המדובר בתשלום שבוצע החל מחודש 05/11 ואילך ולפיכך, אף אם בוצע, כפי שנטען על ידי מר נח, הרי שהוא חל על חיובי הנתבעת החל מחודש 05/11 ואילך ולא הוכח על ידי הנתבעת, בכל דרך, כי תשלום זה רלבנטי לתקופה אשר נדונה במסגרת ההליך דנן.

לאור האמור לעיל הרי שהוכח כי בוצע על ידי הנתבעת תשלום בתקופה הרלבנטית בסך כולל של 3,600 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכום ביניים: חיוביה של הנתבעת בתקופה הרלבנטית עומדים על סך של 11,676 ₪ (3,240 + 3,276 + 5,160). הנתבעת שילמה סך כולל של 3,600 ₪. כן חויבה הנתבעת בהתאם לפסק הדין מיום 13.07.11 ולהחלטתי מיום 16.08.11 בסך של 1,859 ₪.

לאור האמור הרי שיתרת חובה של הנתבעת הינו בסך של 6,217 ₪.

החזרים נוספים

בכל הקשור לטענות ההחזרים המגיעים לנתבעת בגין קופת הפרויקטים ובגין חיוב בצריכת מים משותפת, הרי שהמדובר, בעצם, בטענת קיזוז.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

די באמור כדי לדחות את טענות הקיזוז האמורות.

אולם, גם לגופם של דברים, אין ממש בטענות הקיזוז האמורות.

בכל הקשור להחזרים הנתבעים מקופת הפרויקט הרי שהוכח בפני כי אין המדובר בתשלומים שבוצעו לנציגות הבית בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. הוצאות אלו אינן כלולות בדוחות הנציגות לשנים הרלבנטיות (ראה נספחים בעמודים 13, 14, 15 ו-18 לתצהיר מר נח). התשלום גם לא בוצע לידי הנציגות כפי שעולה מצילום המחאת התשלום (נספח בעמוד 25 לתצהיר מר נח) ומעדותו של מר זכות – "גם על זה שוחחנו בפגישות והבהרתי למר נח, שלשם ביצוע פרוייקט הרחבת הבניין קרי המעלית, הוקם וועד נפרד לוועד הבית, בנוכחות דיירים אחרים מחברי וועד הבית. הפנתי אותו אל האנשים שהכספים הגיעו אליהם. הכספים לא נאספו על ידינו ולא נשעה בהם כל שימוש על ידינו. הוא לא היחיד שמתרעם על כך. ש.ת. אם אתה אומר שזה הופקד לחשבון "וועד הבית – פרוייקט מעליות" אז זה לא הופקד לחשבון שלנו. ש.ת. החשבון שלנו הוא "וועד הבית איריס 1-15 קרית אונו". ש.ת. עד כמה שאני יודע הצ'קים בפרויקט המעלית לא הופקדו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לחשבון וועד הבית" (עמוד 4 שורות 1-8). כך גם מעידה הנתבעת עצמה כי היא הסכימה לפרויקט האמור – "ידוע לי על פרויקט התקנת מרפסתו ומעליות. ש.ת. פעם החתימו אותי על טופס. אני לא ממש זוכרת שהתווסף עוד חדר של 25 מ"ר ולמעליות אני לא זוכרת ולא קרה זה שום דבר. זה היה לפני כשנתיים. ש.ת. אני לא יודעת כמה שילמתי. ש.ת. אני לא יודע אם כל בעלי הדירות רצו לבנות חדר. ש.ת. אני ראיתי את המסמך וחתמתי שגם אני רוצה" (עמוד 5 שורות 22-27). כלומר, המדובר בהוצאה שהוצאה בהסכמה בין חלק מבעלי הדירות, לרבות הנתבעת, אשר היו מעוניינים בפרויקט לביצוע עבודות הרחבה שונות בבית. סכום זה לא הגיע לנציגות הבית וממילא הפרויקט בכללותו איננו בגדר ניהול שוטף של הרכוש המשותף ואינו מצוי בגדר סמכויות נציגות הבית (בהעדר הסכמה נדרשת בדיון של בעלי הדירות בבית). בנסיבות אלה, ממילא, אין ממש בתביעת ההחזר.

גם בכל הקשור להחזרים בגין צריכת מים משותפת אין לטענת הנתבעת ידיים ורגליים.

בדיון בפני התבהר כי טענתה של הנתבעת היא לא על כי נגבו ממנה על ידי הנציגות תשלומים עודפים בגין צריכת מים, אלא כי חלוקת התשלום בגין הצריכה המשותפת על ידי העירייה בוצעה באופן שגוי היות והתובעת דגן התרשלה בפעולתה ולא מסרה לעירייה מידע לגבי חלוקת הצריכה בפועל של המים החמים אלא רק החל מחודש מרץ 2011. יוער, כבר עתה, כי אין מחלוקת כי החל מחודש מרץ 2011 אכן נמסרים נתוני מדידת המונים הפרטיים של הצריכה המשותפת לעירייה (ר' עדות מר זכות בעמוד 4 שורות 9-11).

מעבר לעובדה כי אין כל חובה חוקית המוטלת על נציגות בית למסור נתוני צריכת מים לעירייה, הרי שגם הנתבעת עצמה יכולה היתה לנקוט בפעולה כאמור ולפנות לעירייה ביוזמה לתיקון שיטת חישוב הצריכה. דא עקא, היא לא עשתה כן והסירה את ידה מכל ההתנהלות בנוגע לדירה – "מאחר ואני לא גרה שם אף פעם לא פניתי לנציגות. אני לא מנהלת את הבית אני רק רשומה שם" (עמוד 5 שורה 19). מכל מקום, התשלום העודף שבוצע על ידי הנתבעת (ולא הוכח כי בוצע כזה כפי שיפורט להלן) בוצע לעירייה בגין צריכת המים ולא לידי הנציגות. ממילא אין לה לנציגות מה "להשיב" לנתבעת.

נוסף לכך, כאמור לעיל, גם לא הוכח על ידי הנתבעת כי נגבה ממנה תשלום כלשהו בגין צריכה עודפת, מעבר לחלקה היחסי. ובמה דברים אמורים. לתצהיר מר נח צורף אישור עיריית קרית אונו בנוגע לחיובי דירת הנתבעת בצריכת מים פרטית ומשותפת לשנת 2011 (נספח בעמוד 22). אישור כנ"ל בנוגע לשנים קודמות צורף כנספח 9 לבקשה לביטול פסק הדין מטעם הנתבעת. מן האישורים האמורים עולה כי הצריכה הכוללת הממוצעת של מים בדירת הנתבעת בתקופה שמחודש 11/08 ועד 03/11 היתה כ- 9 מ"ק לחודש. מאז 03/11 (עת החלה התובעת למסור את נתוני המונים הפרטיים) ועד 11/11 (תאריך הקריאה האחרונה) היתה הצריכה הממוצעת של מים בדירת הנתבעת כ- 7.5 מ"ק עבור כל חודש. הפרש זה ודאי שאינו יכול להעיד על גבית תשלום עודפת מהנתבעת, בפרט כאשר לאורך השנים רואים שונות בצריכה בתקופות שונות ובין חודשים שונים וכאשר תקופות ההשוואה האמורות שונות באורכן באופן משמעותי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 242/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עיון בדוחות הערייה מלמד בבירור כי כל שנשתנה לאחר שהחלה התובעת למסור את פרטי קריאות המונים הוא שהצריכה הפרטית עלתה (מכ- 4 מ"ק לחודש לכ- 6 מ"ק לחודש) והצריכה המשותפת ירדה (מכ- 5 מ"ק לחודש לכ- 1.5 מ"ק לחודש). הצריכה הכוללת לא השתנתה באופן מהותי כאמור.

לאור האמור לעיל אני דוחה את טענות הקיזוז האמורות גם לגופן.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,217 ₪ לסילוק חובה לנציגות הבית עד וכולל חודש 05/11 וכן את הסך של 711 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.05.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

בנוסף תשלם הנתבעת לחבר הנציגות – שי זכות, אשר התייצב לשני דיונים בתובענה, דמי בטלה בסך של 400 ₪. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 10 ימים מהיום.

מובן כי על הנתבעת לשלם לתובעת גם את הסכום שנקבע בהתאם להחלטתי מיום 16.08.11 בבקשה 70/11 בתיק זה, בסך של 1,859 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.05.11, ועד למועד התשלום בפועל.

למען הסר ספק, לאור תוצאות ההליך דנן, הרי שעל הנתבעת לשלם לתובעת גם את ההוצאות שנפסקו במסגרת ההחלטה בבקשה הנ"ל בסך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי בתאריך ח' שבט תשע"ב, 1 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב